SUSTENTO LEGAL DE LA METODOLOGÍA 5S

Orden, limpieza y organización del lugar de trabajo
en el marco normativo ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seiri Clasificar	**Seiton** Ordenar	**Seiso** Limpiar	**Seiketsu** Estandarizar	**Shitsuke** Disciplina

Contenido	
1. Objetivo y alcance	6. Matriz de correspondencia 5S - norma legal
2. Aclaración jurídica previa	7. Riesgos que controlan las 5S
3. ¿Qué son las 5S?	8. Consecuencias del incumplimiento
4. Jerarquía normativa aplicable	9. Texto modelo de base legal
5. Marco legal detallado	10. Evidencias y verificación / Referencias

1. Objetivo y alcance

Este documento reúne y explica las normas jurídicas ecuatorianas e instrumentos internacionales vigentes que respaldan la implementación de la metodología 5S en los centros de trabajo. Su propósito es servir como **fundamento legal** para procedimientos, programas de orden y limpieza, capacitaciones, inspecciones y reglamentos internos de higiene y seguridad.

Aplica a empleadores y trabajadores del sector público y privado, incluidas empresas contratistas que prestan servicios en instalaciones de terceros (por ejemplo, operadoras petroleras), donde el orden y la limpieza son condiciones verificables en inspecciones y auditorías.

2. Aclaración jurídica previa

> **Importante:** ninguna ley ecuatoriana obliga a aplicar la metodología "5S" con ese nombre. Las 5S son una **herramienta de gestión** de origen japonés. Lo que la ley sí exige es que el empleador garantice lugares de trabajo seguros, ordenados e higiénicos, identifique y controle los riesgos y capacite a su personal; y que el trabajador cumpla las medidas de prevención.
>
> Por lo tanto, el sustento legal de las 5S se construye demostrando que **la metodología es un medio idóneo para cumplir obligaciones legales concretas**. Así se debe redactar en cualquier procedimiento: "la empresa adopta la metodología 5S como mecanismo para cumplir lo dispuesto en...".

3. ¿Qué son las 5S?

Las 5S toman su nombre de las iniciales de cinco palabras japonesas. Su aplicación sistemática se originó en Toyota en la década de 1960 como base del sistema de producción y mejora continua (Kaizen). La obra de referencia internacional es *5 Pillars of the Visual Workplace* de Hiroyuki Hirano (1995).

S	Japonés	Español	Qué se hace	Efecto en seguridad
1	Seiri	Clasificar	Separar lo necesario de lo innecesario; retirar lo que no se usa (tarjeta roja).	Elimina obstáculos, material acumulado y carga combustible.
2	Seiton	Ordenar	Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar; demarcación, rotulado, tableros de sombras.	Pasillos y salidas libres; herramientas ubicadas; menos búsqueda y esfuerzo.
3	Seiso	Limpiar	Limpiar e inspeccionar al mismo tiempo; eliminar fuentes de suciedad.	Detecta fugas, derrames, daños y desgastes antes del accidente.
4	Seiketsu	Estandarizar	Normas, procedimientos, controles visuales y listas de verificación.	Convierte las condiciones seguras en estándar verificable.
5	Shitsuke	Disciplina	Hábito, capacitación, auditorías periódicas, liderazgo.	Sostiene la cultura preventiva en el tiempo.

4. Jerarquía normativa aplicable

El artículo 425 de la Constitución establece el orden jerárquico de aplicación de las normas. Aplicado a la seguridad y salud en el trabajo, el respaldo legal de las 5S se organiza así:

Nivel	Norma	Rol en el sustento de las 5S
1	Constitución de la República del Ecuador (2008)	Reconoce el derecho a un ambiente de trabajo adecuado, seguro e higiénico.

Nivel	Norma	Rol en el sustento de las 5S
2	Decisión 584 CAN - Instrumento Andino de SST (y Res. 957, su reglamento)	Norma supranacional de aplicación directa: obliga a planes integrales de prevención y define condiciones de trabajo, incluido el ordenamiento de las labores.
3	Código del Trabajo; Ley Orgánica de Salud	Obligaciones de empleador y trabajador en prevención, seguridad e higiene.
4	Decreto Ejecutivo 255 (2024) - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo	Reglamento general vigente; reemplazó al Decreto 2393.
5	Acuerdos ministeriales MDT (p. ej. MDT-2024-196) y Resolución IESS C.D. 513	Cumplimiento, registro, inspección y riesgos del trabajo.
6	Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la empresa; procedimientos	Donde se incorpora formalmente el programa 5S.
Ref.	ISO 45001:2018 (voluntaria)	Respaldo técnico internacional para sistemas de gestión.

5. Marco legal detallado

5.1 Constitución de la República del Ecuador

Art. 326, numeral 5. Toda persona tiene derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.

Relación con las 5S: un ambiente "adecuado e higiénico" es exactamente el resultado que buscan Seiri, Seiton y Seiso. Es el fundamento de más alto rango para cualquier programa de orden y limpieza.

5.2 Decisión 584 - Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo

Publicada en el Registro Oficial Suplemento 461 de 15 de noviembre de 2004 y vigente. Al ser norma comunitaria andina, es de aplicación directa y obligatoria en Ecuador. Es la norma que más claramente sustenta las 5S.

Art. 1, literal h) - Condiciones y medio ambiente de trabajo

Define como condiciones de trabajo que generan riesgos, entre otras: **(i) las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles** del lugar de trabajo, y **(iv) la organización y ordenamiento de las labores**.

Relación con las 5S: la norma reconoce expresamente que el estado de locales, equipos y útiles, y el ordenamiento del trabajo, son factores de riesgo. Clasificar (Seiri) y ordenar (Seiton) actúan directamente sobre ellos.

Art. 11 - Obligaciones de los empleadores

Ordena que en todo lugar de trabajo se tomen medidas para disminuir los riesgos laborales, basadas en sistemas de gestión, y que las empresas elaboren **planes integrales de prevención de riesgos**. Los literales más relacionados son:

- **b)** Identificar y evaluar los riesgos en forma inicial y periódica para planificar acciones preventivas. *(Inspecciones y auditorías 5S.)*
- **c)** Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo sobre el individual. *(Las 5S son control colectivo en el origen.)*
- **e)** Diseñar medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los **métodos de trabajo**. *(Seiketsu: estandarizar métodos.)*

- **h)** Informar a los trabajadores sobre los riesgos y capacitarlos para prevenirlos. *(Shitsuke: capacitación y hábito.)*

Art. 12, Art. 18 y Art. 24

- **Art. 12:** los empleadores deben adoptar y garantizar las medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, entre otros, mediante sistemas de gestión de SST.
- **Art. 18:** los trabajadores tienen derecho a laborar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio que garantice su salud, seguridad y bienestar.
- **Art. 24:** obligaciones del trabajador, entre ellas: **a)** cumplir normas, reglamentos e instrucciones de los programas de SST; **b)** cooperar con las obligaciones del empleador; **c)** usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo; **j)** participar en los programas de capacitación. *Estas obligaciones sustentan que el trabajador debe cumplir el programa 5S.*

Art. 16, Art. 17, Art. 31 y Art. 32

- **Art. 16:** sistemas de respuesta a emergencias (incendios, accidentes mayores). *Seiton mantiene libres rutas de evacuación, extintores y salidas.*
- **Art. 17:** cuando dos o más empresas trabajan en el mismo lugar, son **solidariamente responsables** de las medidas de prevención. *Relevante para contratistas: el desorden de una empresa compromete a todas.*
- **Art. 31 y 32:** los países sancionan los incumplimientos, y ante peligro inminente la autoridad puede ordenar la **paralización** total o parcial de labores.

5.3 Código del Trabajo

- **Art. 38 - Riesgos provenientes del trabajo:** los riesgos del trabajo son de cargo del empleador.
- **Art. 42, numeral 2 - Obligaciones del empleador:** instalar fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo.
- **Art. 45 - Obligaciones del trabajador:** incluye sujetarse a las medidas de prevención, seguridad e higiene exigidas por la ley, los reglamentos y la autoridad competente.
- **Art. 46, literal a) - Prohibiciones al trabajador:** poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros o la de los lugares de trabajo.
- **Art. 410 - Obligaciones respecto de la prevención de riesgos:** los empleadores deben asegurar condiciones de trabajo que no presenten peligro para la salud o la vida; los trabajadores deben acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene, y su omisión constituye justa causa para terminar el contrato.
- **Art. 434 - Reglamento de higiene y seguridad:** obligación de elaborar y someter a aprobación el reglamento de higiene y seguridad en centros de trabajo colectivos y permanentes con más de diez trabajadores. *Es el lugar ideal para incluir el programa 5S como norma interna obligatoria.*

> **Punto clave:** el Art. 410 da fuerza disciplinaria a las 5S. Si el programa 5S está incorporado en el reglamento de higiene y seguridad aprobado, su incumplimiento reiterado por parte del trabajador deja de ser una falta de "buenas prácticas" y pasa a ser incumplimiento de una medida de prevención.

5.4 Ley Orgánica de Salud

Art. 118: los empleadores deben proteger la salud de sus trabajadores, dotándoles de información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada y **ambientes seguros de trabajo**, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y enfermedades laborales.

5.5 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo - Decreto Ejecutivo 255

Expedido el **2 de mayo de 2024**; reemplazó al Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (**Decreto Ejecutivo 2393**). Contiene 72 artículos y es de cumplimiento obligatorio para empleadores y trabajadores públicos y privados.

- **Art. 2 - Ámbito:** cumplimiento obligatorio para todos los empleadores y trabajadores, públicos y privados.
- **Art. 15 - Deberes de los empleadores** en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- **Art. 40 - Riesgos laborales:** clasificación de los factores de riesgo que el Ministerio del Trabajo exige considerar en el Reglamento de Higiene y Seguridad. El Decreto 255 reemplazó la categoría de riesgos "mecánicos" por riesgos de "seguridad", que incluye factores **locativos** y eléctricos.

Relación con las 5S: los riesgos locativos (pisos obstruidos o resbaladizos, almacenamiento inadecuado, pasillos y salidas bloqueados, falta de orden y aseo) son precisamente los que controlan Seiri, Seiton y Seiso. Un programa 5S es la medida de control natural para esos riesgos en la matriz de identificación de peligros.

5.6 Normativa complementaria

- **Acuerdo Ministerial MDT-2024-196:** normas para el cumplimiento de las obligaciones laborales en materia de SST (registro, inspección y control).
- **Resolución IESS C.D. 513 - Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo:** prevención de riesgos y responsabilidad patronal cuando ocurre un accidente por incumplimiento de normas de prevención.
- **Resolución 957 CAN:** reglamento del Instrumento Andino (Decisión 584).
- **Normas sectoriales y requisitos de clientes:** en actividades hidrocarburíferas, las operadoras suelen exigir orden y limpieza en sus estándares de contratistas; conviene citarlos también cuando existan.

5.7 Respaldo técnico internacional (voluntario)

- **ISO 45001:2018 - Sistemas de gestión de SST:** requisito 8.1.2 (eliminar peligros y reducir riesgos mediante la jerarquía de controles) y requisito 7.2 (competencia). Las 5S se usan como control para riesgos locativos y como evidencia de mejora continua.
- **Convenio 155 de la OIT** sobre seguridad y salud de los trabajadores, como referencia de principios.
- **Hirano, H. (1995)**, referencia metodológica de las 5S.

6. Matriz de correspondencia 5S - norma legal

Esta matriz permite justificar cada etapa de las 5S con una obligación legal concreta. Puede copiarse en procedimientos o en el reglamento interno.

Etapa 5S	Obligación legal que cumple	Base legal
Seiri Clasificar	Controlar riesgos en su origen; eliminar condiciones de los locales y útiles que generan riesgo; ambiente adecuado.	Decisión 584 art. 1 lit. h (i) y art. 11 lit. c; Constitución art. 326 num. 5; Código del Trabajo art. 410.
Seiton Ordenar	Organización y ordenamiento de las labores; vías de evacuación y equipos de emergencia accesibles.	Decisión 584 art. 1 lit. h (iv), art. 11 lit. e y art. 16; Código del Trabajo art. 42 num. 2.
Seiso Limpiar	Condiciones de higiene; identificación periódica de riesgos (fugas, derrames, daños).	Constitución art. 326 num. 5; Decisión 584 art. 11 lit. b; Ley Orgánica de Salud art. 118.

Etapa 5S	Obligación legal que cumple	Base legal
Seiketsu Estandarizar	Métodos de trabajo seguros; reglamento de higiene y seguridad; sistema de gestión.	Decisión 584 art. 11 lit. e y art. 12; Código del Trabajo art. 434; Decreto Ejecutivo 255 art. 15.
Shitsuke Disciplina	Informar y capacitar; obligación del trabajador de cumplir normas y participar en capacitaciones.	Decisión 584 art. 11 lit. h y art. 24 lit. a, c, j; Código del Trabajo arts. 45, 46 lit. a y 410.

7. Riesgos que controlan las 5S

Riesgo / peligro	Situación típica	S que lo controla
Caídas al mismo nivel, tropiezos, golpes	Cables, mangueras, herramientas y materiales en el piso	Seiri, Seiton
Resbalones	Derrames de aceite, combustible, agua o químicos	Seiso
Incendio	Acumulación de trapos, cartón, madera, residuos combustibles	Seiri, Seiso
Químico	Envases sin rotular o almacenados juntos sin compatibilidad	Seiton, Seiketsu
Caída de objetos	Estanterías sobrecargadas o mal apiladas	Seiton
Emergencias	Extintores, duchas, salidas o rutas de evacuación bloqueadas	Seiton, Seiketsu
Ergonómico	Búsqueda de herramientas, posturas forzadas para alcanzarlas	Seiton
Mecánico / falla de equipos	Desgaste o fugas no detectadas por suciedad	Seiso
Biológico	Residuos orgánicos, aguas estancadas, plagas	Seiso

8. Consecuencias del incumplimiento

- **Sanciones administrativas** del Ministerio del Trabajo tras inspección (Código del Trabajo y acuerdos ministeriales; Decisión 584 art. 31).
- **Paralización** total o parcial de labores ante peligro inminente (Decisión 584 art. 32).
- **Responsabilidad patronal** ante el IESS si un accidente ocurre por incumplimiento de normas de prevención (Resolución C.D. 513).
- **Responsabilidad solidaria** entre empresas que trabajan en el mismo lugar (Decisión 584 art. 17).
- **Para el trabajador:** el incumplimiento de las medidas de prevención es justa causa de terminación del contrato (Código del Trabajo art. 410), siempre que estén en el reglamento aprobado y se hayan comunicado y capacitado.
- **Comerciales:** en operadoras y clientes, el desorden suele ser causa de no liberación de equipos, observaciones en auditoría o penalidades contractuales.

9. Texto modelo de base legal

Párrafo listo para copiar en el apartado "Base legal" o "Marco normativo" de un procedimiento, programa o instructivo de orden y limpieza:

> *La empresa adopta la metodología 5S (Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar y Disciplina) como mecanismo de gestión para garantizar un ambiente de trabajo seguro, ordenado e higiénico y para*

controlar en su origen los riesgos locativos, de incendio, químicos y ergonómicos, en cumplimiento de: el artículo 326, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador; los artículos 1 literal h), 11, 12, 18 y 24 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo; los artículos 38, 42, 45, 46, 410 y 434 del Código del Trabajo; el artículo 118 de la Ley Orgánica de Salud; y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo expedido mediante Decreto Ejecutivo 255 de 2 de mayo de 2024, así como la normativa secundaria emitida por el Ministerio del Trabajo. El cumplimiento de este programa es obligatorio para todo el personal propio y contratista.

Versión corta (para formatos o charlas):

Las 5S se aplican para cumplir la obligación legal de mantener lugares de trabajo seguros, ordenados e higiénicos (Constitución art. 326 num. 5; Decisión 584 art. 11; Código del Trabajo art. 410; Decreto Ejecutivo 255).

10. Evidencias para demostrar cumplimiento

Ante una inspección del Ministerio del Trabajo, una auditoría de cliente o una investigación de accidente, el sustento legal solo sirve si existe evidencia. Se recomienda mantener:

- Programa o procedimiento 5S aprobado e incluido en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.
- Matriz de identificación de peligros con riesgos locativos y las 5S como medida de control.
- Registros de capacitación firmados (Decisión 584 art. 11 lit. h).
- Listas de verificación e inspecciones 5S periódicas con fotos de antes y después.
- Registro de tarjetas rojas y disposición de elementos innecesarios.
- Planos o fotografías de demarcación de áreas, rutas de evacuación y ubicación de equipos de emergencia.
- Acciones correctivas con responsable y fecha, y actas del comité o delegado de SST.

Notas de verificación

1. Los artículos de la Decisión 584 citados en este documento fueron contrastados con su texto oficial. Los del Código del Trabajo y la Ley Orgánica de Salud se resumen según su contenido; antes de citarlos literalmente en un documento oficial, confirme la redacción en la codificación vigente.

2. Del Decreto Ejecutivo 255 se citan los artículos 2, 15 y 40 por su contenido general. Si necesita citar un artículo específico sobre orden, limpieza o condiciones locativas, revise el texto íntegro publicado por el Ministerio del Trabajo (trabajo.gob.ec).

3. Si sus plantillas citan el **Decreto Ejecutivo 2393**, actualícelas: fue reemplazado por el Decreto 255.

4. Este documento es una referencia técnica y no sustituye la asesoría de un abogado laboral.

Referencias

- Constitución de la República del Ecuador (2008). Registro Oficial 449.
- Comunidad Andina. Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (2004). Registro Oficial Suplemento 461, 15-nov-2004.
- Comunidad Andina. Resolución 957, Reglamento del Instrumento Andino de SST (2005).
- Código del Trabajo del Ecuador, codificación vigente.
- Ley Orgánica de Salud del Ecuador.
- Decreto Ejecutivo 255. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2 de mayo de 2024.

- Ministerio del Trabajo. Acuerdo Ministerial MDT-2024-196; Instructivo y estructura del Reglamento de Higiene y Seguridad (v10, julio 2026).
- IESS. Resolución C.D. 513, Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo.
- ISO 45001:2018. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Hirano, H. (1995). 5 Pillars of the Visual Workplace: The Sourcebook for 5S Implementation. Productivity Press.